Liefervertrag Tauchpumpen

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Liefervertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH, Pumpenallee 3, 00000 Beispielhafen.

(2) Die Fiktivwerk Pumpen GmbH ist Lieferantin, die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Käuferin.

§ 2 Liefergegenstand

(1) Die Lieferantin liefert zwölf Tauchpumpen mit Steuerung für das Projekt Industrieanlage Beispielhafen.

(2) Die technischen Daten der Pumpen ergeben sich aus dem Datenblatt der Anlage 1.

(3) Die Lieferung erfolgt in zwei Teilmengen zu je sechs Pumpen frei Baustelle.

(4) Die Käuferin prüft jede Teilmenge bei Wareneingang anhand der Checkliste Pumpenpass.

§ 3 Preis und Zahlung

(1) Der Gesamtpreis für alle zwölf Pumpen beträgt 186.000,00 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Zahlung erfolgt je Teilmenge innerhalb von 30 Tagen nach Wareneingang und Rechnungsstellung.

(3) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum der Lieferantin.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Liefervertrag gilt bis zum 31.12.2027.

(2) Jede Partei kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Monatsende schriftlich kündigen.

(3) Die Käuferin hat bis zum 30.09.2027 das Recht zur einmaligen Verlängerung um 12 Monate durch schriftliche Erklärung.

§ 5 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist für die Pumpen beträgt 24 Monate ab Lieferung der jeweiligen Teilmenge.

(2) Die Lieferantin behebt Mängel nach Wahl der Käuferin durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

(3) Schlägt die Nacherfüllung nach zwei Versuchen fehl, kann die Käuferin den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater von Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, halten sie die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH benennen einander auf Anfrage je eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH bedürfen der Schriftform, auch die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Für den Vertrag zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.